

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 요 구

제 목 간이공사 인지세 납부 및 관리 미흡

관 련 부 서 □□본부

조 치 부 서 ☆처 ① ★부, 제1발전소(② ○부, ③ ●부, ④ ◎부, ⑤ ◇부),
제2발전소 ⑥ ◆부, 제3발전소(⑦ ●부, ⑧ ◎부, ⑨ ◇부)

내 용

1. 업무 개요

「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액)에 따른 과세문서를 작성하는 부서는 「세무 업무처리규정」 제24조(인지세 납부)에 따라 인지세를 납부하고 있다. 또한 계약서를 1부만 작성하는 경우 계약상대자인 공사수급인과 인지세 납부금액의 100분의 50씩 분담하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

계약금액이 1천만 원을 초과하는 간이공사의 계약서는 「인지세법」 제3조에 따라 2만 원의 인지세를, 「인지세법」 제1조 제2항에 따라 계약상대자와 연대하여 납부할 의무가 있다.

또한 「간이공사 업무처리 기준」 7.4.8항에서는 인지세 납부 대상 공사 중 계약서를 1부만 작성할 경우 「계약규정시행세칙」 제118조 제5항을 준용하여 인지세 납부 금액의 100분의 50씩 공사수급인과 분담하도록 규정하고 있다.

「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) ① 인지세를 납부하여야 할 문서(이하 “과세문서”라 한다) 및 세액은 다음과 같다.

과 세 문 서	세 액
3. 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것	기재금액이 1천만원 초과 3천만원 이하인 경우 : 2만원

「세무업무처리규정」 제24조(인지세 납부) 인지세법상 과세문서를 작성하는 부서는 동법이 정한 바에 따라 인지세를 납부하여야 한다.

「계약규정시행세칙」 제118조(계약서의 작성 및 체결) ⑤ 전자입찰의 경우 계약서를 1부만 작성하므로 인지세는 납부금액의 100분의 50씩 계약상대자와 분담한다.

「간이공사 업무처리 기준」 7.4.8 인지세 납부

가. 인지세법 제3조 제1항에 따른 인지세 납부대상 공사 중 계약서를 1부만 작성할 경우 계약규정시행세칙 제118조 제5항을 준용하여 인지세 납부금액의 100분의 50씩 공사수급인과 분담한다.

나. SAP 구매오더 중 ‘인지세 납부’ 메뉴를 통해 공사수급인이 첨부한 전자수급인지를 확인한 후 지급전표를 생성하여 납부금액의 절반을 공사수급인에게 환급한다.

3. 감사결과 확인된 문제

SAP에서 간이공사 구매오더에 첨부된 인지세 현황을 점검한 결과 아래 [표 1]의 계약에서는 인지세 납부 증명이 첨부되지 않은 것이 확인되었다.

[표 1] 구매오더 납부증명 미첨부 현황

순번	계약번호	계약명	계약일자	계약금액(원)	부서	담당
1	*****	△△△발전소 콘크리트 균열보수 공사	2024.03.05.	20,730,600	제3발전소 ◇부	B
2	*****	△△△호기 철거 세탁기 및 건조기 절단 공사	2024.08.22.	20,793,513	제2발전소 ◆부	C
3	*****	▲▲▲호기 내진소화수 계통 신설 관련 GRP 지반탐상 검사 간이용역	2024.09.23.	19,295,939	제1발전소 ◎부	A
4	*****	▽▽▽발 A자재창고 내부 도장공사	2024.10.21.	20,570,000	제1발전소 ◇부	D
5	*****	△△△발전소 위성전화 추가 구축관련 코어드릴 및 밀봉공사	2025.02.04.	12,760,000	☆처 ★부	E

순번	계약번호	계약명	계약일자	계약금액(원)	부서	담당
6	*****	▲▲▲호기 AFST인근 소화배관 개선공사	2025.03.06.	20,482,000	제1발전소 ◎부	A
7	*****	▲▲▲호기 EM-LOCK 전선관 설 치 공사	2025.03.28.	18,975,000	제1발전소 ◎부	A
8	*****	▲▲▲호기 옥내소화전 신설 관련 천공 공사	2025.04.30.	20,636,000	제1발전소 ○부	F
9	*****	▲▲▲호기 계속운전관련 MACST 용 이동형송풍기 발전소 내 보관 설계변경 공사	2025.04.30.	18,931,000	제1발전소 ●부	G
10	*****	△△△발 지진감시계통 대표 지진 계(VT-001) 이설 공사	2025.05.26.	20,836,200	제3발전소 ●부	H
11	*****	△△△발 취수구 갠트리 크레인 리모콘 설치공사	2025.06.20.	21,010,000	제3발전소 ◎부	I
12	*****	▽▽▽발 대형차수문 기계실 루버 창 차수판 설치공사	2025.06.30.	20,610,000	제1발전소 ◇부	J

구매오더에 인지세 납부증명이 첨부되지 않은 경위를 조사한 결과 준공문서의 일부로 준공문서에 인지세 납부증명을 등록하였으나 ‘인지세 납부’ 메뉴에 등록하지 않았거나, 인지세 납부 누락으로 인해 등록하지 못한 것으로 확인되었다.

감사 기간 중 납부가 누락된 인지세는 담당자들이 공사수급인과 협의하여 대부분 납부를 완료하였으며, 일부는 납부를 진행 중이다.

담당자들은 간이공사를 처음 담당하여 계약금액 1천만 원 초과의 간이공사가 인지세 납부 대상이라는 사실을 알지 못하여 납부를 누락 하였거나, 발전소 긴급현안을 우선하여 처리하다가 납부관리를 철저하게 하지 못하였다고 한다.

그렇지만, 인지세는 우리 회사와 공사수급인이 연대하여 납부할 책임이 있으므로 계약업무 수행자는 인지세 납부 여부를 철저하게 관리하여 공사수급인이 인지세를 납부하면, 그 납부증명을 접수하여 「간이공사 업무처리」 기준 7.4.8항에 따라 납부 금액의 50%를 공사수급인에게 환불하여 주는 것이 올바른 업무처리 방법이다.

관련자 의견 인지세에 대한 인식 부족으로 납부관리 업무가 소홀히 된 것을 인정하면서 감사 수검을 통해 인지세 납부 필요성을 알게 되었으며, 즉시 공사수급인과 협의하여 납부 절차를 진행하였기에 선처를 바라며, 앞으로는 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 기준을 숙지하고 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□본부장은

- ① 간이공사 구매오더에 인지세 납부가 누락된 간이공사 계약 건에 대하여 인지세 납부 절차를 완료하여 주시고, 납부 완료가 확인된 계약은 공사수급인에게 인지세 납부금액의 100분의 50을 환급하여 주시기 바랍니다.(통보1)
- ② 간이공사 업무처리 기준에 따른 인지세 납부관리 업무 미흡 사례를 방지하기 위해 관련 부서 직원을 대상으로 교육 등의 적절한 조치 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보2)